

Reglaments

Decret 336/2023, del 28 de juny del 2023

Decret 336/2023, del 28-6-2023, de modificació del Decret de l'1-8-2018 d'aprovació del Reglament de l'accés a l'assistència sanitària pública.

En data 31-8-2022 el Govern va aprovar el Decret 349/2022, del 31-8-2022, de modificació del Decret de l'1-8-2018 d'aprovació del Reglament de l'accés a l'assistència sanitària pública, que estableix el règim de tercer pagador per als usuaris d'edat igual o superior als 65 anys en els actes i procediments mèdics, diagnòstics i rehabilitadors, sempre que la prestació es faci a Andorra, s'efectuï en el marc de la via preferent i es facturi electrònicament.

Mitjançant una disposició addicional d'aquest Reglament es va posposar introduir la prestació farmacèutica en les prestacions que gaudeixen del règim de tercer pagador per a les persones majors de 65 anys quan es disposés de les eines informàtiques que en permetessin l'aplicació i la gestió adequada.

Posteriorment aquest Reglament es va modificar de nou en data 3-10-2022, mitjançant el Decret 393/2022, i en data 22-12-2022, a través del Decret 542/2022, per efectuar alguns ajustaments en les prestacions en règim de tercer pagador i per incorporar-hi el col·lectiu de persones amb discapacitat, respectivament.

Considerant que actualment les farmàcies poden disposar de les eines informàtiques que permeten l'aplicació i la gestió del règim de tercer pagador, s'incorpora la prestació farmacèutica en les prestacions que gaudeixen del règim de tercer pagador en les condicions previstes en aquest Decret, sempre que es segueixi la via d'atenció integrada.

Amb aquest objectiu es modifica l'article 19 del Reglament de l'accés a l'assistència sanitària pública per incorporar-hi la prestació farmacèutica.

Vist l'informe del Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 27 de juny del 2023;

Tenint en compte el que s'ha exposat, el Govern, a proposta de la ministra de Salut, en la sessió del 28 de juny del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

Es modifica l'article 19 del Reglament de l'accés a l'assistència sanitària pública, que queda redactat com segueix:

"Article 19. Tercer pagador en la via d'atenció integrada (VAI)

1. Per incentivar el seguiment de la VAI per part dels usuaris, les consultes al metge referent gaudeixen d'un règim de tercer pagador, sempre que siguin facturades electrònicament.

2. A més del que s'ha indicat en l'apartat anterior, per a les persones d'edat igual o superior a 65 anys i per a les persones amb discapacitat, s'estableix el règim de tercer pagador de les prestacions fetes a Andorra dins els circuits previstos de la VAI, sempre que es facturin electrònicament i que formin part d'alguna de les categories següents:

Lletra clau	Definició
AMI	Acte efectuat per infermeria
AMM	Acte efectuat per fisioterapeutes
AMO	Acte efectuat per ortofonistes i logopedes
AMU	Acte efectuat per optòptistes

B	Acte d'anàlisi
C	Consulta al metge generalista
CD	Consulta al dentista
CS	Consulta al metge especialista
CMT	Visita no presencial de tramitació
CTM	Visita no presencial al metge generalista
CTE	Visita no presencial al metge especialista
CTP	Visita no presencial al psiquiatre
D	Extracció i cirurgia dentàries
DO	Obturació i cura
DQ	Acte d'anestèsia en odontologia
FAC	Contrast en RMN
K	Acte de diagnòstic
LO	Estada en llit d'observació
MAT	Material quirúrgic
MDA	Majoració visita domiciliària infermeria
MDF	Majoració visita domiciliària fisioterapeuta
MF	Majoració visita mèdica en festiu
MFA	Majoració visita infermeria en festiu
MN	Majoració visita mèdica nocturna
MNA	Majoració visita nocturna infermeria
MNF	Majoració visita mèdica nocturna en festiu
NPS	Consulta al metge psiquiatre
P	Pròtesi fixa
PE1	Punció-biòpsia de mama mitjançant estereotàxia
PE2	Punció-biòpsia mitjançant estereotàxia
PM	Pròtesi mòbil
Q	Acte quirúrgic
QA1	Utilització de sala per a actes de cirurgia ambulatoria
QC	Utilització de sala per a actes de cirurgia menor de consultori
R	Acte de radiologia
RMN	Ressonància magnètica nuclear
TA1	Tomografia axial computeritzada de tipus 1
TA2	Tomografia axial computeritzada de tipus 2
TA3	Tomografia axial computeritzada de tipus 3
TA4	Tomografia axial computeritzada de tipus 4
TA5	Tomografia axial computeritzada de tipus 5

3. S'aplica el règim de tercer pagador per a les persones d'edat igual o superior als 65 anys i per a les persones amb discapacitat en la dispensació de medicaments i en la dispensació de productes sanitaris que es puguin facturar electrònicament, dins del circuits de la VAI, si es compleixen les condicions següents:

- La recepta ha de ser en suport paper i amb signatura manual.
- La farmàcia ha d'indicar en la recepta del pacient el nombre d'envasos dispensats, la data de la dispensació i el segell de la farmàcia.
- El pacient té l'obligació de conservar els tiquets dels medicaments reemborsables comprats durant la darrera mensualitat i adjuntar-los a la recepta original.
- La farmàcia ha de facturar a la CASS mitjançant el full electrònic.
- La farmàcia només pot dispensar tractament per a un mes, llevat dels medicaments o productes sanitaris amb envasos per a més temps de tractament.



4. El reembossament de la prestació farmacèutica percebut per una dispensació de medicaments o productes sanitaris sense respectar les condicions previstes en aquest Decret es considera una prestació indeguda en els termes de l'article 115 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social i, consegüentment, se n'ha de reintegrar l'import a la CASS.

5. Per aplicar el que està previst en els apartats 2 i 3, es consideren persones amb discapacitat les que han estat valorades per la Conava amb un grau de menyscabament igual o superior al 33%. Amb la finalitat de certificar el grau de menyscabament igual o superior al 33% i aplicar de forma automatitzada el règim de tercer pagador a les persones amb discapacitat, es preveu la comunicació entre el ministeri encarregat dels afers socials i la CASS del número de cens de les persones que disposen d'una valoració favorable del grau de menyscabament atorgat per la Conava."

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*, llevat de la regulació del règim de tercer pagador en la prestació farmacèutica per a les persones majors de 65 anys, que entra en vigor el 18 de setembre del 2023, i per a les persones amb discapacitat, que ho fa el 20 de novembre del 2023.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 28 de juny del 2023

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern